

1500703-22.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... mas com luxo de minúcias, o réu confessou o tráfico; aclarou também que vendia cada micro tubo de cocaína por R\$ 10,00.

Na fase policial, o réu negou o tráfico, dizendo ser usuário, reconhecendo a propriedade dos micro tubos de cocaína; em juízo, sob o crivo do contraditório, informou que os entorpecentes eram destinados ao seu uso, não sendo traficante; que comprou 20 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500703-22.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500703-22.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2124675/2022 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 24818370 - CPJ

ARAÇATUBA PLANTÃO, 2124675 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CÉSAR AUGUSTO MACEDO DE ARAUJO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

Processo nº: 1500703-22.2022

Vistos.

CÉSAR AUGUSTO MACEDO ARAÚJO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque, no dia 7 de maio de 2022, por volta das 17h30, na rua João dos Santos Lima, 1116, em Araçatuba, guardava e tinha em depósito, para traficar, 12,42 g de cocaína, dividida em 16 micro tubos, prontos para a mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica.

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar. Denúncia recebida, o processo teve regular tramitação.

As partes apresentaram suas alegações finais. Sustentando haver prova dos fatos imputados, o Promotor de Justiça pediu a condenação do réu, nos termos da denúncia. O culto Defensor requereu a improcedência da ação por falta de provas; de forma alternativa, pede as benesses legais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a prova produzida sob o crivo do contraditório autoriza a condenação do réu.

Os policiais civis Elias Pichirilo Júnior e Wagner Adriano Gomes, de forma uníssona, incriminaram o réu; informaram que a Polícia Civil de Araçatuba estava recebendo informes de que Leandro da Macena Macedo, conhecido como "Menizito", morador na rua Ortêncio Giron, 261, em Araçatuba, traficava entorpecentes, os quais estavam sendo guardados e comercializados na rua João dos Santos Lima, 1116, moradia do réu, que é primo de Leandro; após várias diligências no local, confirmando as informações recebidas, munidos do devido mandado de busca judicial, foram para os endereços; no dia dos fatos narrados na peça acusatória, receberam informações de que Leandro vendia drogas defronte à sua moradia - rua Ortêncio Giron; durante o cumprimento dos mandados judiciais, na casa do réu César Augusto, encontraram, sob o colchão de seu quarto, uma sacola contendo 16 micro tubos de cocaína; na casa de Leandro, policiais localizaram um aparelho celular e diversos micro tubos vazios.

Para os policiais civis, informalmente mas com luxo de minúcias, o réu confessou o tráfico; aclarou também que vendia cada micro tubo de cocaína por R\$ 10,00.

Na fase policial, o réu negou o tráfico, dizendo ser usuário, reconhecendo a propriedade dos micro tubos de cocaína; em juízo, sob o crivo do contraditório, informou que os entorpecentes eram destinados ao seu uso, não sendo traficante; que comprou 20 pinos de cocaína e já tinha usado 4 pinos antes da Polícia chegar.

As circunstâncias da apreensão, a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, não deixam dúvidas de que os fatos ocorreram como foram relatados na denúncia.

Ademais, não há nada nos autos que possa colocar em dúvida a palavra dos policiais ou que possa indicar que eles desejam incriminar o réu injustamente. Nesse sentido:

PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)

PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime)

Não havendo dúvidas sobre a autoria, a materialidade do delito está bem comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico-toxicológico, tudo anexado aos autos.

Passo à dosagem da pena, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06. O réu é primário; assim, merece pena base no mínimo legal, em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo. Sendo primário e não havendo notícia de que faça parte de organização

criminosa, aplico o disposto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, diminuindo a pena em metade, fixando-a em dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de duzentos e cinquenta (250) dias-multa, no valor unitário mínimo. Torno a pena definitiva, ante a ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu CÉSAR AUGUSTO MACEDO DE ARAÚJO, qualificado nos autos, à pena de dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de duzentos e cinquenta (250) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33 e parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 devendo, após o trânsito em julgado, ter seu nome lançado no rol dos culpados.

Diante da decisão e determinação contida no HC 596603-SP do Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena. Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão, constando que o regime de cumprimento da pena é o aberto.

Expeça-se imediatamente alvará de soltura.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido nos autos.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 08 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA